

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4486/2539

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
บริษัท สำนักพิมพ์ดวงกมล (2520)
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 4, มาตรา 9

แผนที่ทางหลวงเป็นเอกสารราชการของกรมทางหลวงโจทก์ได้ขออนุมัติกรมทางหลวงเพื่อจัดพิมพ์โดยโจทก์ได้นำแผนที่ของกรมทางหลวงมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้สวยงามเมื่อความเหมาะสมในการใช้แต่โจทก์มิได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอันเป็นสาระสำคัญจากแผนที่เดิมแต่อย่างใดสำหรับสัญลักษณ์ต่างๆรวมทั้งรูปแบบเข็มทิศและเส้นมาตราส่วนตลอดจนแผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัดในแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยก็เป็นสัญลักษณ์สากลและใช้กันทั่วไปในแผนที่ต่างๆซึ่งบุคคลทั่วไปก็ย่อมมีสิทธิใช้ได้งานที่โจทก์ทำจึงเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยโดยลอกเลียนมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วและใช้กันทั่วไปโจทก์ไม่ใช่ผู้คิดค้นหรือสร้างสรรค์ขึ้นโดยความคิดริเริ่มของโจทก์เองจึงไม่มีลิขสิทธิ์ในสัญลักษณ์แผนภูมิระยะทางรูปแบบเข็มทิศและมาตราส่วนในแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยการที่โจทก์เพียงแต่ได้นำแผนที่ของกรมทางหลวงมาแบ่งส่วนใหม่รวมเป็นรูปเล่มและให้สีเท่านั้นถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนที่ทางหลวงของกรมทางหลวงในสาระสำคัญถึงขนาดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อันจะพอถือได้ว่าเป็นการดัดแปลงโจทก์จึงไม่ได้ลิขสิทธิ์ในรูปแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

พ.ศ.2521มาตรา9ประกอบมาตรา4

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้นำต้นฉบับแผนที่จากกรมทางหลวงและข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงและจัดพิมพ์ใหม่เป็นรูปเล่ม โจทก์ได้จัดพิมพ์แผนที่ทางหลวงในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2529 แผนที่ทางหลวงในประเทศไทยฉบับดังกล่าวจึงเป็นงานที่โจทก์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นงานวรรณกรรมและศิลปกรรมอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ จำเลยทั้งสี่ได้จงใจลอกเลียนดัดแปลงรูปแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยของโจทก์ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในทางการค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าแผนที่ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์แต่ผู้เดียว เป็นการจงใจละเมิดและละเมิดลิขสิทธิ์ต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งโจทก์ขอคิดค่าเสียหายในส่วนนี้เพียง 1,000,000 บาท โจทก์เพิกถอนการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของจำเลยทั้งสี่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2532 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 1,000,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสี่ระงับการจัดพิมพ์และจำหน่ายแผนที่ประเทศไทยซึ่งได้ลอกเลียนแบบลิขสิทธิ์ของโจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 ส่งมอบต้นฉบับแบบพิมพ์ รูปแผนที่ (ART WORK) फिल्म (FILM) และเพลท (PLATE) ซึ่งเป็นต้นฉบับสำหรับการพิมพ์แผนที่ทางหลวงในประเทศไทยของโจทก์คืนโจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การและฟ้องแย้งว่า รูปร่างลักษณะประเทศไทยแม่น้ำ ภูเขา เกาะต่าง ๆ ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งเส้นทางถนนสายต่าง ๆ หรือสัญลักษณ์ในทางสากล หลักการเขียนแผนที่ตามฟ้องเป็นสิ่งต่าง ๆ บนผิวโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและคนไทยแต่โบราณกำหนดและทำขึ้นมา โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ค้นคิดหรือประดิษฐ์ขึ้นโจทก์ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์ไม่อาจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวตาม

กฎหมายได้ นอกจากนี้ชื่อเส้นทางหลวงหมายเลขทางหลวงสายต่าง ๆ ในแผนที่ประเทศไทยตามผังโจทก์ก็ไม่ได้เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์หรือกำหนดขึ้น หากแต่เป็นหน่วยราชการต่าง ๆ หลายแห่งเป็นผู้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่มีข้อห้ามไม่ให้ประชาชนทำแผนที่เดินทางโดยอาศัยข้อมูลจากแผนที่ของหน่วยราชการต่าง ๆ โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์แผนที่ในทางหลวงประเทศไทย ไม่มีอำนาจฟ้องการที่โจทก์มีหนังสือถึงผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยว่าตามที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมอบหมายให้จำเลยที่ 1 จัดพิมพ์แผนที่ประเทศไทยชนิดแผ่นพับ มาตราส่วน 1 ต่อ 1,500,000 ให้ จำนวน 25,000 ฉบับ เป็นการทำซ้ำและดัดแปลงต้นฉบับงานแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยซึ่งโจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น การที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยว่าจ้างจำเลยที่ 1 จัดพิมพ์แผนที่ชนิดพับถือว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ซึ่งเป็นความเท็จผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้รับทราบแล้วและไม่ให้ความเชื่อถือไว้วางใจจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันและไม่ว่าจ้างจำเลยที่ 3 จัดพิมพ์แผนที่อีก จำเลยทั้งสี่ประกอบการค้าโดยสุจริตเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศการกระทำของโจทก์ทำให้จำเลยทั้งสี่ได้รับความเสียหายจากการขาดรายได้และเสื่อมเสียชื่อเสียงทางทำมาหาได้ ขอให้ยกฟ้องโจทก์และขอให้บังคับโจทก์ชดเชยค่าเสียหายให้จำเลยทั้งสี่เป็นเงิน 1,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่โจทก์มีหนังสือไปถึงผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องที่โจทก์ใช้สิทธิในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ในแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องแย้งจำเลยทั้งสี่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลยทั้งสี่

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า กรมทางหลวงเป็นเจ้าของแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย โจทก์ได้ขออนุญาตกรมทางหลวงเพื่อจัดทำแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยเมื่อปี 2529 โจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข จ.11 ต่อมาปี 2530 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างจำเลยที่ 3 ให้จัดทำแผนที่ประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข จ.16 โจทก์เห็นว่าแผนที่ประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข จ.16 ลอกเลียนดัดแปลงรูปแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข จ.11 ของโจทก์

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์มีว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข จ.11 หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้ขออนุญาตกรมทางหลวงนำแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยมาดัดแปลงปรับปรุงให้ถูกต้องทันสมัยโดยได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว และโจทก์ได้ทำการดัดแปลงโดยความคิตรีเริ่มของโจทก์ แผนที่ทางหลวงในประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข จ.11 จึงเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 9 ในปัญหาดังกล่าวโจทก์มีนายเสกศักดิ์ วัฒนะสุขชัย กรรมการบริหารของโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า กรมทางหลวงเป็นเจ้าของแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย โจทก์ได้ขออนุญาตจากกรมทางหลวงในการจัดทำแผนที่ประเทศไทยดังกล่าวโดยนำมาปรับปรุงให้ถูกต้องทันสมัยเพื่อสะดวกในการใช้และหารายได้ให้แก่โจทก์ และกรมทางหลวงได้อนุญาตแล้วปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.4

ต่อมาโจทก์ได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยตามเอกสารหมาย จ.6 ถึง จ.10 ในการว่าจ้างดังกล่าว จำเลยที่ 1 ได้ตกลงให้ลิขสิทธิ์แผนที่ทางหลวงในประเทศไทยเป็นของโจทก์ผู้อื่นจะจัดทำซ้ำไม่ได้ ในแผนที่ดังกล่าวระบุที่ตั้งและชื่อของอำเภอ ทางหลวง ภูเขา แม่น้ำ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์ แต่ที่สำคัญคือเน้นเกี่ยวกับเรื่องทางหลวงโดยระบุหมายเลขทางหลวง ประเภทของทางหลวง สภาพของทางหลวงตลอดจนแผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดซึ่งแผนภูมิดังกล่าวโจทก์เป็นผู้คำนวณและจัดทำเพื่อแผนที่นี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้สัญลักษณ์ต่าง ๆ และมาตราส่วนตลอดจนการให้สี โจทก์เป็นผู้จัดทำเพื่อการพิมพ์ครั้งนี้โดยเฉพาะ ตามแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย เอกสารหมาย จ.11 และโจทก์มีนายสุนทร พุดวันเพ็ญ ข้าราชการกรมทางหลวงเป็นพยานเบิกความว่า โจทก์มอบให้พยานศึกษาและรวบรวมในการจัดทำแผนที่ โดยพยานรวบรวมข้อมูลจากแขวงทางหลวงทั่วประเทศเพื่อมาปรับปรุงในการทำแผนที่ อาทิเช่น ตำแหน่งหมายเลขทางหลวงเส้นทางที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ และระยะทางในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดในประเทศไทย หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วพยานได้นำมาจัดเป็นรูปเล่มตามเอกสารหมาย จ.11 สัญลักษณ์อาทิเช่นหมายเลขทางหลวง มาตราส่วน ทิศทาง แม่น้ำที่แสดงอาณาเขตเป็นสัญลักษณ์ของโจทก์สัญลักษณ์ที่แสดงเส้นทางหลวงที่มีวงกลมล้อมรอบเป็นสัญลักษณ์ที่โจทก์ปรับปรุงมาจากแผนที่ของกรมทางหลวง นอกจากนี้โจทก์มีนางนิตยา ช้อนทอง ที่ปรึกษากฎหมายของโจทก์เบิกความว่าแผนที่พิพาทคดีนี้เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวง ต่อมาโจทก์ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้จัดทำแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยได้ตามเอกสารหมาย จ.4 โจทก์นำแผนที่ของกรมทางหลวงมาทำการแก้ไขปรับปรุงเป็นรูปเล่ม ส่วนจำเลยทั้งสี่มีนายสุชาติ สูงสว่างที่ปรึกษาของจำเลยที่ 1 เป็นพยานเบิกความว่า ในปี 2529เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้นำแผนที่ของกรมทางหลวงมา 1 ชุดแบ่งเป็น 4 ภาพ ภาพที่ 1 ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.1 ส่วนอีก 2 ภาพปรากฏตาม

เอกสารหมายเลข 19 และ 20 เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประจำเลขที่ 1 เพื่อแบ่งแผนที่ออกเป็น 8 ส่วน และเย็บเล่มตรงกลาง ประมาณปลายปี 2529 โจทก์จึงได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 เป็นผู้พิมพ์แผนที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ในแผนที่ที่จำเลยที่ 1 จัดพิมพ์ให้แก่โจทก์นั้นเป็นสัญลักษณ์ซึ่งใช้อยู่ในหนังสือต่าง ๆ รูปเข็มทิศและเส้นมาตราส่วนกับตารางแสดงระยะทางระหว่างจังหวัดก็เป็นสัญลักษณ์สากล ซึ่งหน่วยงานอื่นก็นำไปใช้เช่นเดียวกัน เช่นแผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัดถึงจังหวัดในประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งเป็นขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้จำเลยยังมีนายธารินทร์ อินทรภัยกุล ผู้เขียนแผนที่ประเทศไทยของจำเลยฉบับที่ทำให้แก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข 16 และนายธานินทร์ เลิศนครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและทำแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยเอกสารหมายเลข 11 ให้โจทก์เป็นพยานเบิกความสนับสนุนในทำนองเดียวกันอีกว่าสัญลักษณ์เกี่ยวกับเส้นทาง รูปเข็มทิศ ไม้บรรทัดมาตราส่วนรวมทั้งแผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัดในแผนที่เอกสารหมายเลข 11 นั้น เป็นสากลไม่มีสิทธิ พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 9 บัญญัติว่า "งานใดมีลักษณะเป็นการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มาดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง" และมาตรา 4 ให้คำนิยามคำว่า "ดัดแปลง" หมายความว่า ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมหรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำขึ้นใหม่ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เห็นว่า รูปแผนที่ของกรมทางหลวงตามเอกสารหมายเลข 1 19 และ 20 มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกับรูปแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยเอกสารหมายเลข 11 หน้า 8 ถึงหน้า 23 ของโจทก์และรูปแผนที่ประเทศไทยเอกสารหมายเลข 16 ของจำเลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหมายเลขทางหลวงและเส้นทางหลวงก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ตามคำเบิกความของพยาน

โจทก์ดังกล่าว เป็นการเบิกความลอย ๆ โจทก์ไม่ได้นำสืบโดยชี้หรือแสดงเทียบเคียงให้เห็นว่าโจทก์ได้ดัดแปลงโดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนที่ทางหลวงของกรมทางหลวงที่โจทก์ได้รับอนุญาตมาจัดพิมพ์ในสาระสำคัญจากเดิมอะไรบ้าง และอย่างไรบ้าง อันจะสามารถเข้าใจและนำมาวินิจฉัยได้ว่าเป็นการดัดแปลงจนได้ลิขสิทธิ์ ทั้งนายทวีพัฒน์ ดินะมาสเลขาธิการของโจทก์ก็เบิกความว่า แผนที่ทางหลวงเป็นเอกสารราชการของกรมทางหลวง โจทก์ได้ขออนุมัติกรมทางหลวงเพื่อจัดพิมพ์ตามเอกสารหมาย จ.4 โดยโจทก์ได้นำแผนที่ของกรมทางหลวงมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้สวยงามเพื่อความเหมาะสมในการใช้ ซึ่งเมื่อปรับปรุงแก้ไขก็ใช้เป็นต้นฉบับในการจัดพิมพ์แผนที่ และในเอกสารหมาย จ.4ที่โจทก์มีไปถึงกรมทางหลวงก็มีข้อความว่า โจทก์ขอให้กรมทางหลวงอนุมัติต้นฉบับแผนที่เพื่อให้โจทก์นำมาจัดพิมพ์เพื่อขายหรือให้เป็นอภินันทนาการแก่สมาชิกและผู้สนใจอันจะเป็นการเผยแพร่และหารายได้เพื่อนำมาใช้ในกิจการของโจทก์ และมีข้อความของอธิบดีกรมทางหลวงว่าอนุมัติแต่ขอเสนอให้แก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องและแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกว่าของเดิม ซึ่งตามคำเบิกความของพยานโจทก์และหลักฐานดังกล่าว แสดงว่าการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอันเป็นสาระสำคัญจากแผนที่เดิมแต่อย่างใด สำหรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบเข็มทิศและเส้นมาตราส่วน ตลอดจนแผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัดในแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยเอกสารหมาย จ.11ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นนั้น นายเสกศักดิ์ วัฒนสุรัชย์ นายสุนทร พุดวันเพ็ญ และนายสหัส ทองเย็นพยานโจทก์ก็ตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแผนที่ในเอกสารหมาย จ.11 และ จ.16 เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแผนที่ทั่ว ๆ ไป เป็นสัญลักษณ์สากล สอดคล้องกับคำเบิกความของพยานจำเลยและเมื่อพิจารณาแผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัดถึงจังหวัดในประเทศไทยของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.11 หน้า 5 แล้วมีลักษณะและข้อความทำนองเดียวกันกับแผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัดถึงจังหวัดใน

ประเทศไทยขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งมี
หมายเหตุว่ากรมทางหลวง 1 ตุลาคม 2526 แสดงว่าได้นำแผนภูมิระยะทางดังกล่าว
มาจากกรมทางหลวง ทั้งมีลักษณะและข้อความเช่นเดียวกับแผนที่ที่ปรับปรุงและจัด
ทำโดยกรมแผนที่ทหาร เอกสารหมายเลข จ.20 และแผนที่เอกสารหมายเลข 10 ที่บริษัท
น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด ร่วมกับราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น
ส่วนสัญลักษณ์ในแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.11
หน้า 7 โดยทั่วไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสัญลักษณ์ในแผนที่อื่น ๆ เช่นแผนที่
ทางหลวงในประเทศไทยจัดพิมพ์โดยสโมสรกรมทางหลวงกรมทางหลวงเอกสาร
หมายเลข 11 แผนที่ทางหลวงของกรมทางหลวงเอกสารหมายเลข 19 และ 20
แผนที่ของกรมแผนที่ทหารเอกสารหมายเลข จ.20 ที่โจทก์นำสืบโดยนายสุนทร พุดวัน
เพ็ญ เบิกความว่าสัญลักษณ์ที่แสดงเส้นทางหลวงที่มีวงกลมล้อมรอบเป็นสัญลักษณ์ที่
โจทก์ปรับปรุงมาจากกรมทางหลวง โจทก์ก็มีได้นำสืบชี้ให้เห็นและเข้าใจว่าปรับปรุง
อย่างไร ทั้งแสดงว่าโจทก์ก็ได้คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นเอง สำหรับเส้นมาตราส่วนและรูป
เข็มทิศก็มีลักษณะทั่วไปเหมือนแผนที่โดยทั่วไปอื่น ๆ โดยเฉพาะมีลักษณะทำนอง
เดียวกันกับแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยที่จัดพิมพ์โดยสโมสรกรมทางหลวงกรม
ทางหลวง เอกสารหมายเลข จ.11 ดังนั้นจึงฟังได้ว่าสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวรวมทั้ง
แผนภูมิระยะทางและรูปเข็มทิศกับเส้นมาตราส่วนที่โจทก์อ้างว่ามีลิขสิทธิ์นั้น เป็น
สัญลักษณ์สากลและใช้กันทั่วไปในแผนที่ต่าง ๆ ซึ่งบุคคลทั่วไปก็ย่อมมีสิทธิใช้ได้งาน
ที่โจทก์ทำการปรับปรุงเล็กน้อยโดยลอกเลียนมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วและใช้
กันทั่วไป โจทก์ไม่ใช่ผู้คิดค้นหรือสร้างสรรค์ขึ้นโดยความคิดริเริ่มของโจทก์เอง จึง
ไม่มีลิขสิทธิ์ในสัญลักษณ์แผนภูมิระยะทางรูปเข็มทิศและมาตราส่วนในแผนที่
ทางหลวงในประเทศไทยเอกสารหมายเลข จ.11 พยานโจทก์คงได้ความแต่เพียงว่า
โจทก์ได้นำแผนที่ของกรมทางหลวงมาแบ่งส่วนใหม่ ความเป็นรูปเล่มและให้สีเท่านั้น
ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงยังไม่พอพียงว่า โจทก์ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนที่ทางหลวง

ของกรมทางหลวงในสาระสำคัญถึงขนาดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อันจะพอถือได้ว่าเป็นการ
ดัดแปลง โจทก์จึงไม่ได้ลิขสิทธิ์ในรูปแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยตามพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 9 เมื่อโจทก์มิได้มีลิขสิทธิ์ในรูปแผนที่ทางหลวงใน
ประเทศไทยตามเอกสารหมาย จ.11 และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังวินิจฉัยข้างต้น โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องว่าจำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ศาลล่างทั้งสองยกฟ้องโจทก์มา
นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ